والبنت ثلاثة عشر فى ثلاثة بتسعة وثلاثين للابن ستة وعشرون وللبنت ثلاثة عشر وان كان الميت الزوجة فأصل المسئلة من اثنى عشر للزوج الربع ثلاثة ولكل واحد من الاب والام السدس اثنان والباقى خمسة على ثلاثة لا تصح ولا توافق فاضرب ثلاثة فى اثنى عشر بستة وثلاثين للزوج ثلاثة فى ثلاثة بتسعة ولكل واحد من الاب والام اثنان فى ثلاثة بستة وللابن والبنت خمسة فى ثلاثة بخمسة عشر للابن عشرة وللبنت خمسة (ومتى كان العاصب عما) للميت (أو ابن عم أو) كان (ابن أخ انفرد بالارث دون اخواته) لان اخوات هؤلاء من ذوى الارحام (ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو) كان (أنثى) لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق (ثم عصبته) أى عصبة المولى المعتق ان لم يكن موجودا (الذكور الاقرب فالاقرب كالنسب) ثم مولاه كذلك (فان لم يكن) لميت عصبة نسب ولا ولاء (عملنا بالرد) على ذوى الفرض كما سيأتى (فان لم يكن) ذو فرض (ورثنا ذوى الارحام) لان سبب الميراث القرابة بدليل ان الوارث من ذوى الفروض والعصبات انما ورثوا لمشاركتهم للميت فى نسبه وهذا موجود فى ذوى الارحام فيرثون كغيرهم

(باب الرد وذوى الارحام)

انما يأتى الرد (حيث لم تستغرق الفروض التركة) كما لو كان الوارث بنتا أو بنت ابن وزوجا أو زوجة (ولا عاصب) معهم (رد الفاضل) عن الفروض (على كل ذى فرض) من الورثة (بقدره) أى بقدر فرضه كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم (ماعدا الزوجين) أى الزوج والزوجة (فلا يرد عليهما) نقله الجماعة لانهما ليسا من ذوى القرابة (من حيث الزوجية) بل قد يرد عليهما لكونه ولد خالة اذا فقد أهل الفرض والعصبة (فان لم يكن) للميت (الا صاحب فرض) كما لو لم يرث الميت ممن يرثه بالفرض الا اخا لام أو أما أو جدة أو بنتا أو أختا (أخذ الكل فرضا وردا) لان تقدير الفرض انما شرع لمكان المزاحمة ولا مزاحم ههنا (وان كان جماعة من جنس كالبنات) والجدات والاخوات (فاعطهن بالسوية) لاستوائهن فى موجب الارث كالعصبة من البنين والاخوة والاعمام (وان اختلف جنسهم) أى محلهم من الميت كبنت مع بنت ابن (فخذ عدد سهامهم) أى سهام المردود عليهم (من أصل ستة دائما) اذ ليس فى الفروض كلها ما لا يوجد فى الستة الا الربع والثمن ولا يكونان لغير الزوجين وليسا من أهل الرد واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسئلتهم كما صارت السهام فى المسئلة العائلة هى المسئلة التى يضرب فيها العدد فان انكسر شئ من السهام على فريق من أهل الرد صححت المسئلة وضربت الذى انكسر على سهمه فى عدد مسئلتهم وهو عدد السهام المأخوذة من الستة لا فى الستة لان العدد المأخوذ صار أصل مسئلتهم وينحصر ذلك فى أربعة أصول اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة (لجدة وأخ لام تصح من اثنين) لان فرض كل شخص منهما السدس والسدسان من الستة اثنان فيكون المال بينهما نصفين لاستواء فرضيهما ومع كون الجدات ثلاثا ينكسر عليهن السهم فاضرب عددهن فى أصل المسئلة وهو اثنان تبلغ ستة للاخ من الام النصف ثلاثة وكل جدة سهم (وأم وأخ لام من) أصل (ثلاثة) لان فرض الام الثلث وهو اثنان من الستة وفرض الاخ للام السدس وهو واحد فيكون المال بينهما أثلاثا للام الثلثان وللاخ من الام الثلث